

(员工管理)劳动法案例分析

20XX 年 XX 月

案例 1：

张某等 6 人系某县中学教师,自 1981 年起即在该中学任教,与学校未签订劳动合同,也一直未转入正式编制。1999 年 2 月县政府为减少财政压力,发布《关于清退机关事业单位临时用工的通知》,某中学根据这一通知,将张某等 6 人辞退。张某等 6 人认为已任教多年,被辞退时某中学应按劳动法规定向 6 人支付经济补偿金,并认为多年来 6 人以民办教师身份任教,某中学给予的工资低于当地最低工资标准应补足低于最低工资部分,即向县劳动争议仲裁委员会提出申诉,要求裁决该中学支付 6 人经济补偿金和补足多年来低于最低工资标准部分的劳动报酬。

问题：

张某等 6 人与某中学之间的关系是否属于《劳动法》的适用范围？

案例 2：

龙某系某市从事货物运输经营活动的个体经营者,长期雇佣 3 个人员为其工作,并为 3 人缴纳社会保险费。1999 年 11 月,龙某承接了一项运输水泥电线杆的业务。11 月 12 日开始运输后,龙某认为 3 人无法完成预定的运输任务,其雇工之一张某介绍自己的邻居钟某参加

运输,龙某同意,并与钟某约定完成这次运输任务后即不再雇佣钟某,费用一次性付给钟某。钟某在卸车过程中,由于不慎被水泥电线杆压死。2000年1月9日,钟某家属向某市劳动局申请,要求对钟某死亡作出工伤事故认定。

问题:龙某与钟某的关系是劳务关系,还是劳动关系?

案例3:

2001年3月某科学院为配合北京大学生运动会召开,决定对院内环境进行整顿,院内需拆除几处房屋建筑,研究院即与某劳动服务公司签订承包合同,有劳动服务公司负责组织人员拆除,研究院支付劳动服务公司劳务费用10万元。某劳动服务公司雇佣了5名工人工作,并签订了劳动合同。在拆除房屋过程中工人孙某不慎从房顶坠落受伤,需住院治疗,医院要求支付住院押金1万元,研究院垫付。后孙某住院期间的医疗费及仍需继续治疗的费用,劳动服务公司与研究院都不同意支付。劳动服务公司对孙某说,你是为研究院拆房时受伤的,应由研究院为你支付医疗费。该名工人即以研究院为被告,向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请,要求认定为工伤,并享受工伤待遇。

问题:孙某与研究院是否存在劳动法律关系?

案例 4：

2001 年 5 月某私营企业招聘员工,出生于 1986 年 7 月的赵某应聘,双方签订了 1 年期的劳动合同,试用期为 30 天,从事货物装卸工作,并规定如赵某提前解除劳动合同视为违约,应支付违约金 1000 元。赵某工作 2 个月后,感到货物装卸工作过于繁重,体力不支,于是向某私营企业提出解除劳动合同。某私营企业认为其行为构成违约,要求赵某支付违约金,赵某不同意,双方发生争议,某私营企业即以赵某为被申诉人向劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请,要求裁决赵某承担违约责任,支付违约金。

问题：

- (1) 赵某与某私营企业是否存在劳动法律关系?
- (2) 劳动争议仲裁委员会应否支持某私营企业的主张?

案例 5：

某技术有限公司公开招聘员工,在当地一家晚报上登出招工启事,主要内容为:本企业因生产经营需要,招工 20 名,条件为:大专以上文化程度,35 岁以下,限本市城镇户口,身体健康,男女不限,经笔试面试合格后录用为本单位正式职工,月工资 900~2000 元。李某为

女性,学历为大专,原在一家商厦工作,从报上得知招工信息后,参加了这次招工考试,笔试在参加考试的人员中名列第一名,面试也获通过。李某认为自己一定会被录取,于是辞去原工作。但迟迟未接到该公司的录用通知,并得知同一批参加考试的人员被录用的已开始在该公司工作。李某遂到该公司询问为什么不录用自己,该公司人事部门回答,因李某是女性,虽考试成绩优秀,但公司内定女性的学历须在本科以上,李某的学历不符合招工要求,故不予录用。李某遂向当地劳动行政部门反映此事。

问题:

(1) 该公司的做法是否合法?为什么?

(2) 对该公司的这种行为,劳动争议仲裁委员会应如何处理?

案例 6:

黄某系大学法律本科学历,并考取了法律顾问资格证书,为某矿业公司员工,与公司签有 5 年期限的劳动合同,工作岗位为法律顾问。黄某因是大学法律本科学历,并考取了法律顾问资格证书,非常喜爱法律事务工位。在劳动合同履行 3 年时,公司借口工作需要,未经黄某同意,即单方变更了黄某的工作岗位,安排黄某从事统计员工作。黄某认为自己没有不胜任工作的表现,且公

司的法律顾问岗位并未撤销,公司强行变更工作岗位是违法的,于是提起劳动争议仲裁,要求公司按劳动合同履行义务。

问题：

(1) 公司的做法是否合法?为什么?

(2) 对公司的这种行为,劳动争议仲裁委员会应如何处理?

案例 7：

王某与某有 responsibility 公司签订了为期 3 年的劳动合同,自 1998 年 2 月 1 日起至 2001 年 2 月 1 日止,双方约定试用期为 6 个月。1998 年 6 月 18 日王某向公司提出解除劳动合同,并向公司索要经济补偿金。公司认为王某没有提出解除劳动合同的正当理由,且解除劳动合同未征求公司意见,未经双方协商,因而不同意解除劳动合同,并提出如果王某一定要解除劳动合同,责任自负,公司不但不给予王某经济补偿金,还要求王某赔偿用人单位的损失,即在试用期内培训王某的费用。

问题：

(1) 王某提出解除劳动合同时是否需要说明理由?

(2) 王某是否可以单方解除劳动合同?为什么? (3) 用人单位应否给予王某经济补偿金?

(4) 王某应否赔偿用人单位的培训费用?

案例 8：

赵某等 6 人是某商店售货员,他们的基本工资分别在与商店签订的无固定期限劳动合同中约定。1997 年 8 月该商店实行内部承包经营责任制。赵某等 6 人即与商店签订内部承包合同,承包一柜台,向商店上交承包费,期限为 1 年。由于所售商品市场疲软和经营不善,自 1998 年 3 月份连续两个月亏损。为此,店方以经济效益不好为由,停发赵某等 6 人的 3 月份以来基本工资,赵某等 6 人不服,于 1998 年 5 月 8 日向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,请求补发其自 3 月份以来的工资,并支付赔偿费用。

问题：

(1)赵某等 6 人与商店的劳动合同在承包关系成立后是否继续有效?

(2)商店应否补发赵某 6 人 3 月份以来的工资? (3)商店应否支付赵某 6 人赔偿费用?

案例 9：

陈某与某玩具厂签订了为期 3 年的劳动合同,该合同中规定了试用期为 1 年,在试用期内陈某不得单方提出解除劳动合同。试用期满后,陈某要求解除劳动合同时,需提前 60 天通知厂方,并须征得厂方的同意,否则厂

方不负责转移档案关系。

问题：该份合同哪些内容违反劳动法规定？

案例 10：

1999 年 8 月某公司招工,女工王某经考核后被录用,双方签订为期 3 年的劳动合同,试用期为 6 个月。1999 年 10 月王某怀孕,请病假 20 天。上班后,劳动纪律松懈,经常迟到早退,完不成生产任务。在此期间公司查证王某招工考试成绩不够录取分数线,是托人情录取的。公司认为王某不符合录用条件,于是在 1999 年 12 月 20 日作出决定解除与王某的劳动合同。王某不服,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,认为:自己怀孕期间,公司不得解除劳动合同,要求继续履行劳动合同。

问题：

(1) 某公司是否有权单方解除劳动合同？(2) 对某公司解除劳动合同的行为劳动争议仲裁委员会应如何认定？

案例 11：

李某与某宾馆签订了为期 5 年的劳动合同,其中有一条款:"鉴于宾馆服务行业本身的特殊要求,凡在本宾馆工作的女性服务员,合同期内不得结婚。否则企业有

权解除劳动合同。"李某还依照宾馆内部规定,向宾馆纳了 2000 元抵押金。合同履行约 1 年后,李某的男友单位筹建家属楼,为能分到住房,李某与男友结婚,不久怀了孕。宾馆得知后,以李某违反合同条款为由作出与李某解除劳动合同的决定,并没收了李某交纳的抵押金。

问题:(1) 某宾馆能否单方解除劳动合同?

(2) 某宾馆违反了我国劳动法的哪些规定?

案例 12:

某商店为国有企业,1998 年 10 月 8 日招收李某为临时工,合同期限为 1 年,至 1999 年 10 月 8 日止,并约定违约金数额为 500 元,该合同经劳动鉴证。李某到该商店工作后,业务能力较强,销售业绩突出,公司遂于 1999 年初决定变更原劳动合同的期限。经双方协商后,合同期限变更为 3 年,至 2001 年 10 月 8 日止,并将违约金变更为 5000 元,但变更后的合同书未送劳动行政部门鉴证。李某于 2000 年 4 月 1 日向商店口头提出辞职申请,公司未同意。李某于 4 月 10 日即不辞而别。4 月 13 日商店书面通知李某到岗办理移交手续,清理盘查物资帐目。李某不予理睬。该商店遂向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求认定李某违约,支付违约金,并赔

偿经济损失。李某就此事咨询了 1 名律师的意见，律师告诉他，变更的劳动合同书无效，因为原劳动合同经劳动行政部门鉴证，而变更的劳动合同书未经劳动行政部门鉴证，所以无效，只能按原劳动合同履行，而原劳动合同至 1999 年 10 月 8 日已终止，所以李某于 2000 年 4 月 10 日不辞而别并没有违约，不应承担违约责任。问题：（1）双方变更的劳动合同书是否有效？

（2）李某是否应承担违约责任和赔偿经济损失责任？

案例 13：

胡某是某私营企业的职工，胡某于 1998 年 5 月 8 日与企业签订了为期 5 年的劳动合同；王某于 1998 年 6 月 1 日与企业签订了为期 3 年的劳动合同，二人的试用期均为 3 个月。1998 年 12 月底企业对员工进行年终考核，胡某在考核中没有通过，按企业规章制度规定，考核不合格即为不能胜任工作。而王某于 1998 年 11 月的一天在工作时间脱岗，致使企业一台机器发生故障未能及时处理而报废。1999 年 1 月 10 日企业在事先未通知胡某、王某的情况下，以胡某不能胜任工作、王某严重失职为由，解除了与胡某和王某的劳动合同。胡某、王某对企业的决定不服。胡某认为合同期未满，企业不能提前解除劳动合同，王某认为企业解除劳动合同的处罚太重，且没有提前 30 日通知，两人均向劳动

争议仲裁委员会提起仲裁。

问题：企业对胡某与王某的处理决定和程序是否合法，为什么？

案例 14：

孙某为河北省某县农民，在某市打工。2000 年 12 月经人介绍，孙某到某搬家公司作搬运工人，公司每月支付孙某工资 300 元，并安排孙某在公司的集体宿舍居住。2001 年 2 月份，某市劳动和社会保障局在公共场所宣传劳动法，孙某听到宣传，得知当地的最低工资标准为每月 412 元，遂找到公司徐经理，要求增加工资。徐经理不同意，说：公司给孙某提供住处不是免费的，而是每月从工资中扣除 100 元，发到孙某手里 300 元，而且公司为工人提供免费午餐，并给工人统一购买服装，遇到加班加点还按法律规定付给加班加点费，这些费用加起来孙某的每月收入早已超过 412 元，公司没有违反当地最低工资的规定。如果孙某不愿意在这儿干，可以到别处去干。

问题：（1）徐经理对公司没有违反最低工资规定的表述是否正确？为什么？

（2）若公司的行为不符合法律规定，应承担哪些法律责任？

案例 15：

谢某于1998年9月1日应聘到某食品有限公司当业务员,双方签订了1年期的劳动合同,双方约定谢某每月工资800元。谢某的工作主要是销售某产品。1998年10月1日是国庆节,公司为答谢常年客户,决定向常年客户附赠赠品。谢某负责送赠品工作,但谢某工作懈怠,未按公司规定将赠品送交一些常年客户,致使12个常年客户未收到赠品。公司发觉后,以违纪为名扣发了谢某9月、10月的工资1600元。谢某即向劳动监察机构举报,要求公司支付其工资。在监察机构到该公司了解情况时,公司称:该公司制定的规章制度中有1条规定为经查实未按规定送交赠品或将赠品移作他用的每发现一家扣发工资的20%,公司根据这一规定扣发谢某的工资是企业劳动管理的自主权,是合法的。

问题:(1)该公司的行为是否符合法律规定?为什么?

(2)对该公司的行为劳动监察机构应如何处理?案例

16：

赵某系某化工厂催化车间技术工人。1997年4月6日催化车间的2号催化炉发生故障,影响了全厂的生产,急需抢修。车间主任要求所有职工加班,抢修设备。赵某因平时与车间主任小有矛盾,以自己家住太远,小孩太小没人照顾为由,不同意加班。因赵某是车间

骨干，没有参加加班，使抢修工作受到一定影响。化工厂经了解得知赵某住处离工厂只有 20 分钟路程，其子已满 10 岁。于是在征求工会意见后，作出给予赵某警告处分，并扣发半年奖金的处罚决定。赵某认为用人单位决定加班未与工会协商，且本人也未同意加班，不能以违反纪律为由给予处罚，于是向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，请求撤销工厂的决定。

问题：（1）车间主任是否有权作出加班决定？

（2）劳动争议仲裁委员会是否应支持赵某的申诉请求？

案例 17：

服装公司主要从事来料加工成衣业务。2002 年 2 月公司接到一份来自马来西亚的来料加工订单，按外方提供的丝绸成衣式样加工 8 万件丝绸成衣，要求 3 个月交货。由于公司员工人数有限，如按标准工作时间工作完成订单有困难，于是经理与公司的工会协商加班加点，并在公司的公告栏上贴出通知：“为完成马来西亚的订单从即日起公司全体职工每天加班 4 小时，周六、周日不休息，苦干 90 天，每日每人定额补助加班费 12 元。”女职工姚某与公司签有 3 年期的劳动合同，在这次任务中头一个月按公司要求每日加班加点，公休假日也不休息。但由于姚某在 1999 年 12 月曾因怀孕流产，身

体一直不是很好,连续加班使姚某感到体力不支,健康受到影响。于是向经理提出能否考虑隔日加班,以便身体能有所恢复。经理不同意,姚某说:"这样加班,人的身体会垮的,不管公司是否同意,反正明天我不加班了。"第二天姚某上完白班后果然不加班,回家休息了。公司即以姚某拒绝加班为由,与姚某解除劳动合同。

问题:(1)某服装公司决定加班加点是否须征得职工同意?

(2)此案中某服装公司违反了加班加点的哪些法律规定?

案例 18:

樊某于1999年11月8日应聘到某甘油厂工作,双方签订了1年期的劳动合同,试用期为1个月。樊某工作一段时间后,认为甘油厂工作不适合自己,于2000年5月7日提出书面辞职申请,甘油厂于5月29日同意樊某辞职,但提出要收取岗位技术培训费,因樊某1999年11月8日至2000年6月28日实际出勤天数129天,每天按10元收取,计1290元。樊某不同意,说甘油厂根本就没有对他进行岗位培训,收取技术培训费没有根据。双方就此发生争议。2000年6月8日樊某认为自己已履行完解除劳动合同的提前通知义务,即要求

甘油厂为其转移档案关系,甘油厂扣住不给,坚持要樊某付培训费。樊某无奈之下,向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求裁决用人单位为其办理解除劳动合同的手续,甘油厂应诉后,提出反诉,认为樊某违约,要求裁决樊某支付培训费。经劳动争议仲裁委员会调查,樊某进厂后被安排在分离机岗位工作,技术简单,第一天班长说了一下操作规程,第二天樊某便独立操作,甘油厂并未出资培训,也没有老师傅传帮带。劳动争议仲裁委员会要求甘油厂举出以货币出资的证据,甘油厂称没有。问题:(1)劳动争议仲裁委员会应否支持樊某的主张?为什么?

(2)劳动争议仲裁委员会应如何处理此案?

案例 19 :

孙某被某私营快餐店招聘为厨房勤杂工,双方未签订劳动合同。一日孙某正在厨房埋头洗碗,被正在与顾客争吵的本店一名服务员韩某用菜刀误伤,经公安机关认定为轻伤。孙某住院治疗 20 天,花费医疗费 7000 余元。孙某要求快餐店支付医药费,快餐店拒绝支付。理由是与孙某没有签订劳动合同,又是韩某所伤,应取韩某支付医疗费。孙某遂向劳动争议仲裁委员会申请仲

裁,要求认定工伤,由快餐店支付医疗费用。

问题:(1)劳动争议仲裁委员会是否应受理此案?

(2)劳动争议仲裁委员会能否支持孙某的请求? 案例 20:

吴某系某医院职工,在一次工作期间因故与本院职工郑某发生口角;双方互殴,致使吴某受伤,住院治疗。住院期间医院减发了其工资。吴某出院后,要求医院支付其住院期间的工资及津贴,并报销医疗费用。医院不同意,认为吴某在工作期面斗殴是违反劳动纪律的行为,致伤住院的一切经济损失应由个人承担。吴某认为是在工作地点和工作期间受到的伤害,应认定为工伤,遂向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

问题:(1)劳动争议仲裁委员会是否应支持吴某的请求?

(2)吴某在医疗期间应享受什么待遇? 案例 21:

钱某系某货物仓储公司工人。1996年6月公司与钱某签订承包协议,由钱某承包公司一辆解放牌运输车,期限2年。合同约定,钱某每年向公司缴纳纯利的40%,并且负担"本人及他人伤残亡及后遗症等项费用"。此合同于1996年6月20日由当地公证机关予以公证。1996年12月,钱某在一次外出运货时发生翻车事故,身受重伤。其家庭及本人无力支付高额医疗费,遂要求

公司支付医疗费和生活费。公司以承包合同约定伤残风险由钱某个人自负、且经公证具有法定效力为由不同意负担有关费用。钱某向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,请求责令公司支付医疗费和生活费。

问题:(1) 经公证的由钱某自行承担社会保险费用的条款是否有效?

(2) 劳动争议仲裁委员会应否支持钱某的主张?

案例 22:

郭某在某农业银行工作。1998 年 7 月 28 号某农业银行以郭某任职期间有贪污及挪用公款行为对郭某作出停职和停发部分工资,每月只发 100 元基本生活费的决定,并向当地检察院举报,检察机关经立案侦查,认为郭某的行为不构成贪污挪用公款罪,将检举材料退回银行。其后银行以贪污公款严重违反单位规章制度为由于 1998 年 10 月 28 日作出开除郭某公职的处分。郭某不服,于 1998 年 11 月 10 日向劳动争议仲裁委员会提出申诉,认为银行认定事实不清,证据不足,要求撤销开除决定,补发其工资和所有待遇,并赔偿损失。仲裁委员会受理后,经调查,认为某农业银行确认郭某有挪用公款行为属事出有因,郭某的行为确实违反了银行的规章制度,但银行作出开除公职的处理决定时,

只是由领导研究决定,并未经职工代表大会或职工大会讨论,未征求工会意见,也未报劳动部门或人事部门备案。

问题:(1)某农业银行对郭某的开除决定是否合法?

(2)此案应如何处理? 案例 23:

王某与某有限生司签订有 2 年期的劳动合同,合同有效期为 1998 年 2 月 1 日至 2000 年 2 月 2 日。自 1999 年 5 月起王某没有说明任何理由也未告知该公司即不来上班。因旷工较多,1999 年 10 月 8 日公司对其作出除名决定。但由于王某没有给公司留下任何联系方式,公司无法将书面通知送达给王某,于是该公司就在当地一家报纸上发出公告,公告 3 个月后,即 2000 年 1 月 31 日该公司即将王某的档案关系转至人才交流中心。王某于 2000 年 6 月方从原先的一同事口中得知自己已被除名,即于 2000 年 7 月 4 日以对除名处分不服为由向人民法院起诉。人民法院不予受理后,王某向劳动争议仲裁委员会申请仲裁,仲裁委员会也未受理。

问题:(1)王某在要求解决争议的程序上是否有不符合法律规定的地方?为什么?

(2)仲裁委员会应否受理王某的仲裁申请?

案例 24:

深圳市某外商投资企业与员工李某在签订劳动合同的同时,签订了一份《有关购买社会保险意向书》,约定李某同意企业不为其办理养老、医疗等社会保险。李某工作多年后因被企业

无故辞退而引发劳动争议。李某向深圳市劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求该企业支付解除劳动合同的经济补偿金和补交养老、医疗等社会保险费。劳动争议委员会裁决支持李某关于解除劳动合同经济补偿金的请求,却驳回了关于补交社会保险费的请求。理由是李某在《有关购买社会保险意向书》中,同意企业不为其办理养老、医疗等社会保险。李某不服仲裁裁决,向深圳市人民法院起诉,请求企业为其补交社会保险费。结果:法院支持了李某的请求,理由是社会保险是属于法定强制保险,企业和员工都必须依法缴纳社会保险费,任何关于放弃缴纳社会保险费的协议都无效。□评析:《劳动法》第七十二条明确规定:“用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费。《社保费征缴暂行条例》第三条规定,外商投资企业及其职工属于基本养老保险、基本医疗保险和失业保险的征缴范围,企业与员工应依法缴纳。参加社会保险,缴纳社会保险费是用人单位和劳动者的法定义务,不得以任何形式逃避和放弃。□用人单位和劳动者任何关于放弃缴纳社会保险费的协议都是无效的,因有关协议违反了法律的强制规定。因此,法院支持李某关于补交社会保险费的请求的判决是正确的。□《劳动法》第十八条规定:“违反法律、行政法规的劳动合同无效;无效的劳动合同,从订立之日起,就没有法律约束力。”如“合同期内不允许结婚”虽有双方签字,但因违反了婚姻法所以也就属于无效合同。单位称已发放的工资中包含社会保险费,由于没有出示有力证据,法院没有支持其说法。其实,即使单位出示了工资中包含社会保险的有效证据,其做法仍是不规范的,因为社会保险是要由单位进行代扣代缴的,社会保险费不能直接发给个人,单位也应履行为职工办理社会保险手续。

案例 25: 2000 年 3 月孙某被某技术有限公司聘用任普工、双方签订的劳动合同期限为 2003 年 12 月 1 日至 2004 年 11 月 30 日。2004 年 3 月 21 日孙因不同意主管工作安排,双方发生冲突,部门经理开具《人事变动/奖惩表》,对孙给予除名处理。孙随后于 2004 年 4 月 21 日向当地劳动争议仲裁委提起仲裁,以公司单方面无理辞退,要求公司支付拖欠的 3 月份工资及克扣工资的经济补偿金,解除劳动合同的经济补偿金和代通知金。技术公司则称:孙属擅自离职,公司从未做出过辞退决定。因孙不服从工作安排,严重顶撞上司,公司依据员工手册的奖惩条例,对孙给予大过处分,并要求孙做一份检讨,但孙态度依然恶劣,拒不认错。鉴于此公司给其停职 5 天处分,停职满后孙需返工。几次电话催促孙仍没来。4 月 6 日在孙旷工 10 天前提下,公司按规定给予其自动离职处理。该公司提交员工手册及两位证人证明,并声称部门经理开具的除名决定仅只有部门经理签字无总经理批准,是不具有法律效力的。□评析:孙的理由是因有部门经理的除名决定而未到公司上班,而公司则声称除名未经总经理审批,尚未发生效力为由。实际上该单位并没明确规定普通员工人事奖惩的具体审批程序。1、孙因工作安排与主管发生冲突后,部门经理做出了对其除名的决定并已经送达员工,单位主张记大过,停职检查处罚,但所提交的证人证言均系与孙某有利害关系的员工所作,证据难以被采信,即无法证明单位的记大过、停职检查处罚决定已向员工公示,也未有证据证明单位此后曾通知孙回单位上班,之前的除名并未撤销。2、单位承担因部门经理做出的除名决定成立,单位单方面解除劳动合同事实成立。3、孙虽有不服从工作安排的行为,但单位对其直接予以除名处理,既不符合规章制度,属处理过重。□3、2003 年张某被无线电厂聘用,双方自愿签订四年劳动合同。合同中约定在工厂工作期间,工厂出资给张某培训,如张因个人原因辞职或离职,则补偿培训费 50%,培训结束后工作满一年的按培训费的 20%递减。当年 2 月张被派往国外培训学习 2 个月,同年 9 月张辞职,经双方协议张赔偿公司 21000 元,经书面协议确认后张一次性交清赔偿金后办理完手续离厂。事隔一个月,张反悔认为培训是工厂的义务,赔偿培训费非个人意愿,要求工厂理赔,并向劳动争议委员会提出申诉。□劳动争议委驳回张的请求,原因有二:□您想想,最后劳动争议委是如何处理的? 最终裁决:□企业所提供的培训不是劳动法所规定的一般意义上的职业培训,不是

企业对员工的普通意义上的培训，而是专业培训，目的是让张某学成后回厂，带动企业发展，给企业创造利润。企业为员工提供培训义务也是基于员工为企业尽义务基础之上，张某片面追求自己享受的权利却不履行个人应尽的义务是不妥的。□双方劳动合同中有明确规定，且不违反劳动法规，劳动法17条规定劳动者不履行自己的义务也需要承担相关责任。企业就其本人“跳槽”行为追求赔偿是合理合法的。 启示：劳动合同中当事人协商确定的权利义务是对等的，互为条件的，只想享受权利不履行义务的是要承担相应责任的。 4、女员工与企业签订了劳动合同，其中有约定：女职工在两年合同期内可以结婚，但不能生育，否则违约……请问，如果发生劳动纠纷时可否依照员工自己的认可而视为合同生效？女员工“三期”真的动不得吗？ 评析： 1、违规合同系无效合同； 2、硬性规定，即使职工在合同上签字属于形式上认可，仍然是无效的合同条款。 3、劳动法规定女性有生产、生育的权利，同时享受法律附予的休假权利。用人单位不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等理由辞退员工或单方面解除劳动合同，更不能以此处罚当事人。合同期自然顺延到三期结束。 4、对于酒店、百货行业特性，我们HR从业人员应如何去规避这种情况的发生？ 5、张先生与公司签订为期5年的劳动合同，岗位是生产部经理，月薪5000元，劳动合同中规定：用人单位可以随时根据生产经营需要调整张先生岗位。之后，合同期未届满时，单位与张先生之间发生矛盾，单位欲解除劳动合同却企图逃避劳动责任，就在明知其家中困难情况不易出差为由将其调动为销售业务员，以提成取薪方法发放工资。这样做旨在逼张生辞职。张生接到劳动合同变更后，不服公司安排上诉到仲裁庭。 裁决：1、法院要求用人单位说明调整原因及理由，用人单位理由为工作需要，而员工本人则坚持自己足以胜任工作技能要求；用人单位认为合同中已约定了就应服从，而员工则认为这是显失公平，存属打击报复；2、法院认为劳动合同关系中有约定是应认可的，但是关键是调岗理由要充分合理，防止滥用用工权。 6、员工李先生在公司吃完团年饭过度饮酒后，在温泉中溺死。其家属要求认定为工伤事故。你认为合理吗？ 评析：这是一桩《工伤保险条例》是否可认定为工伤事故的案例。新《工伤条例》规定醉酒死亡的，不能认定为工伤。单位组织团年饭，要尽到必要注意义务。如果是水温过高、地面较滑，抢救不力等浴池应赔偿。其本人酒后下温泉洗浴，也属自己过失。团年饭也有工伤发生情况，比如在总结会上天花板落下砸伤员工就算工伤。因为认定工伤有三要素：工作时间、工作场所和工作原因。国家明确规定将公务活动等后醉酒死亡排除在工伤范围外。

案例 26：

退休后的张师傅在1996年3月与某企业签订了3年的聘用合同。1998年5月，企业通知张师傅，因减员增效与他解除合同。张师傅认为解除合同的企业应当按照原国家劳动部《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》的规定：由用人单位解除劳动合同的，单位应根据劳动者在本单位工作年限，每满一年发给相当于一个月工资的经济补偿金，不满一年的按一年发，他应得三

个月工资的补偿。企业未同意。张师傅找了几次企业有关人员没有结果，又多次找企业的上级主管部门，仍未如愿。最后，双方找到劳动行政部门。经过劳动部门的耐心解释，张师傅才明白过来，消了气，不提补偿金的事了。

问题：请分析张师傅与企业签订的是劳动合同还是劳务合同？

案例：27

小王于2000年7月1日入职某公司，劳动合同每年一签，2007年7月1日，公司与小王又签订了一年期限的劳动合同，2008年6月30日，劳动合同期满，公司决定不再续订劳动合同。

问题：（1）请问如果2008年6月30日合同终止，公司如何支付经济补偿？

（2）如果2008年5月30日公司强行解除劳动合同，该如何支付经济补偿？

案例28：

朱某原为纤维公司的职工，2006年2月底，公司因故全面停产，朱某离开该公司另找工作。2006年6月，纤维公司与高某签订了买卖合同，将生产玻璃纤维设备及旧厂房等卖给了高某，高某打电话通知朱某、顾某等人到纤维公司拆卸有关厂房、设备等。接到高某

通知后，朱某等人到纤维公司工作。由于高某平日不在工作现场，朱某等人按拆除设备进度自行工作，1周后，原记工人员离开，无人记工，也无人具体安排朱某等人的工作，顾某自行记下了出勤情况。

后朱某在捡玻璃时，因玻璃断裂而受伤。顾某所作的出勤按日记载表事后交纤维公司的门卫，请门卫见到高某时转交高某。经仲裁，纤维公司与朱某间存在事实劳动关系。纤维公司对仲裁裁决不服，诉至法院。

问题：请分析朱某与纤维公司是否存在事实劳动关系。

案例 29：

用人单位与劳动者之间的劳动合同期限为 2 年。

问题：（1）如果该用人单位与劳动者约定的试用期是 6 个月，那么用人单位与劳动者约定的试用期期限是否合法？

（2）如果该用人单位与劳动者约定的试用期是 6 个月，那么用人单位与劳动者约定的试用期期限是否合法？

案例 30：

公司派王某到美国接受为期 6 个月的专业技术培训，培训费用为 3 万 6 千元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务 3 年，否则，要向公司支付违约金。

问题：如果王某培训后在公司工作满2年后想解除合同，那么王某应该支付多少违约金？

案例 31：

王某于2006年10月9日与某电脑公司签订劳动合同，被聘为技术员，聘期两年。双方当事人劳动合同中约定了竞业禁止：合同解除或终止后，王某三年内不得在本地区从事与该公司相同性质的工作，如违约，王某须一次性赔偿电脑公司经济损失10万元。因电脑公司拖欠王某2007年9月、10月两个月的工资，2007年11月15日，王某向区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求解除劳动合同；补发两个月工资，给付经济补偿金；确认劳动合同中的竞业禁止约定条款无效。问题：你认为该案件应当如何判决？

案例 32：

赵某是某公司的销售代理。2008年，该公司与其签订劳动合同。合同规定：赵某可以从产品销售利润中提取60%的提成，本人的病、伤、残、亡等企业均不负责。在一次外出公干中，由于交通事故，赵某负伤致残。赵某和该公司发生了争议并起诉到劳动行政部门，

要求解决其伤残保险待遇问题。

问题：请对劳动合同的有效性进行分析。

案例 33：

刘某系某染织厂固定工，1995 年 5 月染织厂实行全员劳动合同制，刘某与染织厂签订了无固定期限劳动合同。由于纺织行业不景气，企业效益欠佳，刘某便在外搞起了第二职业，从此，刘某的劳动纪律观念开始淡薄，经常是在厂里转一圈就走，有时甚至根本不来，厂领导考虑到工人的收入较低，厂里的事又不多，对此现象，未多加管理。1997 年下半年，企业效益开始好转，生产逐步转入正常。1997 年 10 月，企业发出通知，强调劳动纪律，要求所有职工必须克服以往懒散状态，按时回厂上班。通知发出后，大多数职工按时回厂上班，刘某因自己开的餐馆效益不错，一直未回厂上班，轮到自己当班即请人代替其上班，其间刘某的车间主任多次打电话通知刘某上班，并告知：

“如不上班，厂里将予以除名。”刘某每次都口头答复同意上班，但总不回厂，车间不少职工对此议论纷纷。1997 年 12 月，企业以刘某长期旷工为由对刘某作出除名决定，并下发除名通知书。收到处罚决定书后，刘某向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会受理后，经调查，认为：刘某在企业多次

下达通知的情况下，无正当理由长期不上班达 2 个月之久，刘某的行为属旷工，企业据此作出的除名决定，具有事实和法律依据，因而，仲裁委作出裁决维持染织厂对刘某除名的决定。

问题：请对该案例作分析。

案列 34：

赵某在成人教育学院学习期间与公司签订了五年劳动合同。因赵某所学专业是人事管理，所以在合同中约定，公司在赵某学习毕业后安排专业对口的工作。2000 年赵某从成人教育学院毕业后回到公司，此时由于公司更换了法人代表，将赵某安排到公司下属一家企业当推销员。赵某要求公司按合同约定安排工作，而公司以合同是前任领导签订的为由，不同意赵某的要求，双方发生争议，赵某向劳动争议仲裁委员会提出申诉，要求公司履行劳动合同。

问题：请对该案例作分析。

案例 35：

职工王某与某公司签订了为期五年的劳动合同，合同自 1993 年 8 月起至 1998 年 7 月止。合同双方约定王某负责仓库保管员工作，月工资 500 元，经半年试用

期，公司满意，合同正式履行。1995年1月，公司以食堂缺少管理人员为由，在未与王某协商的情况下，调王某到食堂工作。王某不同意，认为签订合同时双方约定是担任仓库保管员工作，一年多来工作一贯认真负责，多次受到奖励，要求公司履行合同双方的约定，拒绝前往食堂上班。而公司则认为，变动职工工作岗位是企业行使用人自主权的正当行为，并作出相应决定：以王某不服从分配为由，停发工资，并限期一个月调离公司。

问题：该公司的做法对吗？

案例 36：

史小姐供职于一家律师事务所，担任行政工作。2007年底，史小姐发现自己怀孕了，刚开始史小姐不敢向事务所说明这个情况，后来随着肚子越来越大，再也无法隐瞒时，才向所主任说明了怀孕这个事实。主任得知后，较为恼火，第二天就让行政主管通知史小姐被辞退了。史小姐怎么也想不到是这个结果。

问题：在这种情况下，如何办才好？

案例 37：

2008年1月10日，小王入职时，公司告知他有三个月的试用期，但是没有与小王签订书面的劳动合同。2008年3月15日，公司通知小王，由于他在试用期

表现不佳，所以公司决定辞退他。小王觉得很委屈，因为在试用期内他确实努力工作而且自认为表现是很好好的。

问题：在这种情况下，小王应该怎么办？

案例 38：

张某，男，任某外贸公司的货运经理。2001 年 8 月，张某因生活琐事，影响工作情绪，货物装船时没有检查船只的冷冻措施，就将冷冻货物装船。货物运抵目的地后全部变质，买方拒绝接收，要求退货，致使公司损失了 200 万元。公司要求张某承担责任，并解除与张某的劳动合同。张某认为，自己与公司的 3 年期劳动合同还没有到期，公司解除劳动合同属于违法行为。

问题：请对张某的看法作分析。

案例 39：

赵某系某电器维修公司的维修工程师，业务能力强，在公司首屈一指，但有一缺点—脾气暴躁。2002 年 1 月份，该公司为了加强对客户服务质量的管理，提高自身品牌和声誉价值，专门制定了《客户投诉处理办法》，该《办法》中第 5 条规定：“公司维修服务人员

如在 1 个月内受到客户投诉两次或一年内累计被投诉十次的，给予开除处分。”该办法于 2002 年 2 月 1 日由中心领导签发，2 月 3 日公司召开部门主管会议时，向各部门主管宣布该《办法》正式实施。2002 年 3 月，赵某由于坏脾气不改，服务态度粗鲁，被客户连续投诉五次。在调查核实后，公司当即依照《办法》规定，作出了开除赵某的决定，并书面通知赵某本人。赵某不服，诉至劳动争议仲裁委员会，称自己从未看到过《办法》，要求仲裁委撤销公司的开除决定。

问题：公司对赵某作出的决定是否合法？为什么？

案例 40：

56 岁的张先生在一家公司已经任职十七年。他的合同于 2008 年 1 月 31 日到期。由于他工龄太长，所以单位无论如何也不愿意再与他续签劳动合同了。于是单位在 2008 年 1 月 1 日正式通知他合同到期后，终止双方之间的劳动合同。张先生认为自己已经工作十七年了，而且马上就快退休，现在单位提出终止，是不应该而且也没有人情味的一种做法。

问题：（1）单位是否有权终止合同张先生的合同？

（2）张先生应该怎样保护自己的权利？

案例 41：

林先生在A私营公司已经六年多了,月工资为1500元。因为公司改变了经营范围,有几个岗位均不适合林先生工作,林先生在公司没有具体事情干,就打杂,哪里需要人手就去帮忙。公司出钱对林先生进行业务培训,可是林先生仍然不能适应工作的需要。赵经理找到林先生谈心。公司认真协商之后,要求与林先生协商解除劳动合同,林先生认为公司的提议有道理,故而同意与公司协议解除劳动合同。赵经理认为林先生是个好人,对公司有过贡献,觉得解除合同后有些过意不去,决定给林先生2000元作为慰问金,林先生表示感谢公司的厚爱,非常满意地离开了公司。后来,林先生听朋友说根据国家的有关规定,可以得到公司补助三个月的工资4500元,林先生就去找赵经理协商不成,便一纸诉状将公司告上了劳动仲裁委员会。

问题：林先生的申请能否得到法律的支持呢？

案例 42：

刘先生是某公司技术部门的一名员工,与公司签订了无固定期限的劳动合同。近年来,刘先生所在的公司因市场竞争激烈逐渐陷入经营困难的状况。为摆脱困境,公司经董事会决议,决定采取减人增效的办法。经与企业工会协商,公司职代会通过了一项协商解除劳动合同的方案,其中规定:公司提出与员工协商解

除劳动合同，员工在方案公布后一周内书面同意与公司协商解除劳动合同的，公司在法定经济补偿金之外再给予额外奖励金。方案公布一周后，刘先生才向公司递交了协商解除劳动合同的意见书，并要求公司按规定支付法定经济补偿金和额外奖励金。公司表示刘先生提交协商解除劳动合同意见时超过了公司规定的期限，公司可以同意与刘先生协商解除劳动合同，但不同意支付经济补偿金和额外奖励金，双方于是发生争议。

问题：

请问刘先生与公司的劳动合同协商解除后，刘先生是否可以要求公司支付额外奖励金和经济补偿金？

案例 43：

2007 年 2 月 1 日，甲公司与工会经过协商签订了集体合同，规定职工的月工资不低于 1000 元。2007 年 2 月 8 日，甲公司将集体合同文本送劳动行政部门审查，但劳动行政部门一直未予答复。2008 年 1 月，甲公司招聘李某为销售经理，双方签订了为期 2 年的合同，月工资 5000 元。几个月过去了，李某业绩不佳，公司渐渐地对他失去信心。2008 年 6 月，公司降低了李某的工资，只发给李某 800 元工资。李某就此事与公司

协商未果，2008 年 7 月，李某解除了与公司的合同。

问题：

- (1) 请问集体合同是否生效，为什么？
- (2) 李某业绩不佳，公司可否只发其 800 元的工资，为什么？

案例 44：

老王多年前下岗失业，为了养活一家人，不得不四处找工作。但由于年龄较大，又没有一技之长，老王一直找不到合适的工作。不久前，街道办事处给老王介绍了一个工作，到一家公司做保洁。看到工资待遇都不错，老王就开始上班了。公司人力资源部的负责人告诉老王，你做的保洁工是非全日制的临时工，每天工作八小时，主要工作是保持工作环境整洁及主管安排的其他工作，不上保险，工资按月发放；你在公司应当遵守公司的规章制度，服从主管人员的指挥，好好地完成工作。同时，该人力资源部要求老王签订了一份劳务合同，并向老王解释说，非全日制用工人员与公司是劳务关系，所以签劳务合同。

老王刚上班不久，却发生了意外。一天，老王在擦楼梯时，一不小心踩空，从楼梯上摔了下来，造成骨折，花去医药费 8000 多元。伤愈后，老王回到公司上班，

却被告知他与公司的劳务关系已经解除了，老王很纳闷，决定找到人力资源部的负责人理论。但人力资源部负责人对老王说，你可是非全日制用工，与公司是劳务关系，你没给公司做好工作，我们还没找你呢，你还来找我们要说法。老王非常气愤，却感到公司说得似乎也很有道理，毕竟合同白纸黑字都写好的，只好忍气吞声、自认倒霉。

问题：请对老王与该公司建立的“非全日制临时工”与全日制用工之间的关系，以及非全日制用工建立的劳动关系与劳务关系之间的关系做分析。

案例 45：

小明 2005 年 3 月入职深圳一电子公司，双方签订了一份为期 3 年的劳动合同，合同中特别约定：如违反公司规章制度，情节严重，公司有权提前解除劳动合同，且无需支付经济补偿金。2007 年 6 月 10 日，小明接到公司的一份解雇通知，解雇理由是小明上班时间经常上网聊天，根据公司规章制度，三次以上在上班时间内上网聊天的视为严重违纪，公司可解除劳动合同。

小明辩解，他一直不知道公司有该规定，公司从未将规章制度的内容向其公示，公司称规章制度已向其公示，但无法举证规章制度公示的事实。

问题：请问公司可否就小明严重违纪的说法解除劳动合同？

案例 46：

某皮件加工厂明文规定，女职工产假为 45 天，产假休息期间每月只发 80 元的基本生活费；超过 45 天后如果不上班，每天扣 10 元。女职工张某生育时难产，且又是双胞胎，身体恢复较慢，休息了 50 天后才上班。厂方据“厂规”从其工资中扣除了 70 元。为此，张某不服，向当地劳动安全监察机构提出申诉，要求厂方执行女职工特殊保护规定，让其享受法定的产假，补发其产假期间的基本工资。劳动安全监察机构受理此案后，经调查作出如下处理：（1）责令某皮件厂限期修改“厂规”；（2）补发女职工张某生育产假期间的基本工资，并对其在法定产假内厂方未让休息而让其上班的实际天数，按《劳动法》第四十四条第三项的规定支付不低于工资 300% 的报酬；（3）张某未休完的产假，继续让她休完。

问题：请对该案例作分析。

案例 47：

甲用人单位与乙劳动者之间签订期限为 2 年的劳动合

同。如果该用人单位与劳动者约定的试用期是6个月，试用期内的月工资为1000元，试用期满后的月工资为1500元。假设乙劳动者在该单位按照合同约定完成了6个月的试用期工作，而且用人单位按照合同规定支付了试用期的全部工资。

问题：(1) 用人单位与劳动者约定的试用期期限是否合法？

(2) 如果违法，用人单位与劳动者最多可以约定试用期的期限为多长？

(3) 用人单位实际应当承担的成本为多少？

案例 48：

2001年3月，深圳市某科技有限公司刊登广告，招聘一名部门经理，要求有计算机专业硕士学位。李某应聘，双方签订了3年劳动合同。8月5日，李某一次工作失误引起公司对其专业水平的怀疑，遂将其硕士学位证书送交有关部门鉴定，结果发现是伪造的。该公司遂解除了与李某的劳动合同。李某要求则该公司支付其解除劳动合同经济补偿金，并赔偿其未提前一个月书面通知的代通知金。公司拒绝，李某向深圳市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

问题：请问该案例应当如何裁决？

案例 49：

1995年8月10日，某乡镇煤矿职工吴某等六人就不服从管理人员强令他们冒险作业被扣发工资、奖金一事向当地劳动争议仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会受理此案后，经调查：1995年6月8日，该煤矿露天矿场爆破时，共打炮眼8个，但装药引爆时只响了6个，剩下两个炮眼未爆。10分钟后，管理人员认为这两个炮眼是瞎炮，不会有事，即令吴某等6人进入采矿面作业。吴某等6人坚持必须排除瞎炮后才能工作，一直未进采矿面采矿。为此，矿领导以吴某等6人未完成当天采煤任务为由扣发每人当天工资和当月奖金650元。仲裁委员会认为，煤矿在未排除瞎炮的情况下让工人进入采矿面作业违反劳动法规，吴某等6人未完成当天采煤任务系因险情未除，不负有责任，裁决煤矿补发吴某等6人工资，奖金650元，并赔偿经济损失。

问题：请对该案例作分析。

案例 50：

北京的程先生因打架斗殴被判刑，1976年被器材厂开除，1985年刑满释放。2003年9月，程先生要求器材厂转移其人事档案。当月22日，器材厂将程先生的人事档案转移至街道办事处。2004年4月26日，程先

生以器材厂为被上诉人申请劳动争议仲裁。劳动争议仲裁委员会裁决：器材厂支付未及时转档给程先生造成的损失 1.6 万余元。器材厂不服仲裁裁决，于 2004 年 7 月起诉至一审法院称，程先生未主动与单位联系，单位不知其下落，故将档案留在单位比较稳妥。迟转档案的责任应由程先生承担，不同意支付程先生因未及时转档所造成的 1.6 万余元损失。程先生亦不服仲裁裁决并反诉称，自己 1985 年 1 月刑满释放后因没有档案无法就业，而器材厂答复没有档案。2003 年 9 月自己再次回厂查找档案，器材厂才于当月 22 日电话告知档案转到了街道办事处。要求器材厂赔偿 1985 年 1 月至 2003 年 9 月的失业损失费 9 万元，失业保险金损失 8964 元，补办此期间的养老保险、失业保险、医疗保险，并缴纳 1992 年 1 月至 2003 年 9 月的社会保险费用。

问题：请对该案例进行分析。

案例 51：

王某到某公司应聘填写录用人员情况登记表时，隐瞒了自己曾先后 2 次受行政、刑事处分的事实，与公司签订了 3 年期限的劳动合同。事隔 3 日，该公司收到当地检察院对王某不起诉决定书。经公司进一步调查得知，王某曾因在原单位盗窃电缆受到严重警告处分，

又盗窃原单位帆布被查获，因王某认罪态度较好，故不起诉。

问题：请问该公司调查之后，以王某隐瞒受过处分，不符合本单位录用条件为由，在试用期内解除了与王某的劳动关系是否合理？

案例 52：

李某有一个三岁小孩，因无人照顾，从当地的保姆市场雇佣保姆于某，月薪 650 元。后双方产生纠纷，李某解雇了于某，但拖欠于某薪金 1300 元，于某申请仲裁。但仲裁机构以其纠纷不属于受案范围为由不予受理其仲裁请求。于某不服，起诉至人民法院。

问题：人民法院是否应受理本案？为什么？

案例 53：

王某于 2006 年 10 月 9 日与某电脑公司签订劳动合同，被聘为技术员，聘期两年。双方当事人在劳动合同中约定了竞业禁止：合同解除或终止后，王某三年内不得在本地区从事与该公司相同性质的工作，如违约，王某须一次性赔偿电脑公司经济损失 10 万元。

因电脑公司拖欠王某 2007 年 9 月、10 月两个月的工资，2007 年 11 月 15 日，王某向区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求解除劳动合同；补发两个月工资，

给付经济补偿金；确认劳动合同中的竞业禁止约定条款无效。

问题：你认为该案件应当如何判决？

案例 54：

用人单位与劳动者之间的劳动合同期限为 2 年。

问题：如果该用人单位与劳动者约定的试用期是 6 个月，试用期内的月工资为 1000 元，试用期满后的月工资为 1500 元，如果劳动者在该单位按照合同约定完成了 6 个月的试用期工作，而且用人单位按照合同规定支付了试用期的全部工资，那么用人单位与劳动者约定的试用期期限是否合法？如果违法，用人单位与劳动者最多可以约定试用期的期限为多长？用人单位实际应当承担的成本为多少？

案例 55：

王某到某公司应聘填写录用人员情况登记表时，隐瞒了自己曾先后 2 次受行政、刑事处分的事实，与公司签订了 3 年期限的劳动合同。事隔 3 日，该公司收到当地检察院对王某不起诉决定书。经公司进一步调查得知，王某曾因在原单位盗窃电缆受到严重警告处分，又盗窃原单位苫布被查获，因王某认罪态度较好，故不起诉。

问题：

请问该公司调查之后，以王某隐瞒受过处分，不符合本单位录用条件为由，在试用期内解除了与王某的劳动关系是否合理？

案例 56：

赵某是某公司的销售代理。2008 年，该公司与其签订劳动合同。合同规定：赵某可以从产品销售利润中提取 60% 的提成，本人的病、伤、残、亡等企业均不负责。在一次外出公干中，由于交通事故，赵某负伤致残。赵某和该公司发生了争议并起诉到劳动行政部门，要求解决其伤残保险待遇问题。

问题：

请对该案例进行分析。

案例 57：

公司派王某到美国接受为期 6 个月的专业技术培训，培训费用为 3 万 6 千元，公司和王某签订一个服务期协议，王某接受培训后必须为公司服务 3 年，否则，要向公司支付违约金。

问题：

如果王某培训后在公司工作满 2 年后想解除合同，那么王某应该支付多少违约金？

案例 58：

2008年1月10日，小王入职时，公司告知他有三个月的试用期，但是没有与小王签订书面的劳动合同。2008年3月15日，公司通知小王，由于他在试用期表现不佳，所以公司决定辞退他。小王觉得很委屈，因为在试用期内他确实努力工作而且自认为表现是很好好的。

问题：在这种情况下，小王应该怎么办？

案例 59：

史小姐供职于一家律师事务所，担任行政工作。2007年底，史小姐发现自己怀孕了，刚开始史小姐不敢向事务所说明这个情况，后来随着肚子越来越大，再也无法隐瞒时，才向所主任说明了怀孕这个事实。主任得知后，较为恼火，第二天就让行政主管通知史小姐被辞退了。史小姐怎么也想不到是这个结果。

问题：在这种情况下，如何办才好？

案例 60：

56岁的张先生在一家公司已经任职十七年。他的合同于2008年1月31日到期。由于他工龄太长，所以单位无论如何也不愿意再与他续签劳动合同了。于是单位在2008年1月1日正式通知他合同到期后，终止双方之间的劳动合同。张先生认为自己已经工作十七

年了，而且马上就快退休，现在单位提出终止，是不应该而且也没有人情味的一种做法。

问题：（1）那么，单位是否有权终止合同张先生的合同？（2）张先生应该怎样保护自己的权利？

案例 61：

职工王某与某公司签订了为期五年的劳动合同，合同自 1993 年 8 月起至 1998 年 7 月止。合同约定王某负责仓库保管员工作，月工资 500 元，经半年试用期，公司满意，合同正式履行。1995 年 1 月，公司以食堂缺少管理人员为由，在未与王某协商的情况下，调王某到食堂工作。王某不同意，认为签订合同时双方约定是担任仓库保管员工作，一年多来工作一贯认真负责，多次受到奖励，要求公司履行合同双方的约定，拒绝前往食堂上班。而公司则认为，变动职工工作岗位是企业行使用人自主权的正当行为，并作出相应决定：以王某不服从分配为由，停发工资，并限期一个月调离公司。

问题：该公司的做法对吗？

案例 62：

老王多年前下岗失业，为了养活一家人，不得不四

处找工作。但由于年龄较大，又没有一技之长，老王一直找不到合适的工作。不久前，街道办事处给老王介绍了一个工作，到一家公司做保洁。看到工资待遇都不错，老王就开始上班了。

公司人力资源部的负责人告诉老王，你做的保洁工是非全日制的临时工，每天工作八小时，主要工作是保持工作环境整洁及主管安排的其他工作，不上保险，工资按月发放；你在公司应当遵守公司的规章制度，服从主管人员的指挥，好好地完成工作。同时，该人力资源部要求老王签订了一份劳务合同，并向老王解释说，非全日制用工人员与公司是劳务关系，所以签劳务合同。

老王刚上班不久，却发生了意外。一天，老王在擦楼梯时，一不小心踩空，从楼梯上摔了下来，造成骨折，花去医药费 8000 多元。

伤愈后，老王回到公司上班，却被告知他与公司的劳务关系已经解除了，老王很纳闷，决定找到人力资源部的负责人理论。但人力资源部负责人对老王说，你可是非全日制用工，与公司是劳务关系，你没给公

司做好工作，我们还没找你呢，你还来找我们要说法。

老王非常气愤，却感到公司说得似乎也很有道理，毕竟合同白纸黑字都写好的，只好忍气吞声、自认倒霉。

问题：请对老王与该公司建立的“非全日制临时工”的关系做分析。

案例 63：

一个员工在某个企业工作六年了，2008 年 5 月，他的劳动合同到期，到期以后企业不跟他续订了。这个时候企业要按照《劳动合同法》的规定，向这个员工支付终止合同的经济补偿金，因为是企业不与员工续订合同的。那么需要支付多少补偿金呢？答案是只支付半个月的工资。为什么呢？因为按照 2008 年之前的规定，是不需要支付经济补偿金的。要从 2008 年 1 月 1 日开始计算他的支付补偿金的工作年限，到 2008 年 5 月，他的合同到期终止，2008 年以后，他的工作年限是 5 个月，不足半年，那么就要按半个月的工资计算，所以他只能享受半个月的经济补偿金。在关于终止合同的补偿金这个问题上，2008 年 1 月 1 日之前的所有工作年限，是不需要计算的，但是解除合同还是要算，因为企业要按照当时规定的标准去执行。

员工张某，2008 年之前在某企业工作了六年，2008 年以后，工作了两年。然后企业与他解除了劳动合同。由于张某没有任何过错，所以企业要支付给张某经济补偿金。如果张某的月薪是 1.5 万元的话，企业应该支付给张某多少经济赔偿金呢？这样就得分段来算了。因为张某 1.5 万元的月薪已经超过了当地社会平均工资的三倍，所以，在 2008 年 1 月 1 日之前，按照 2008 年 1 月 1 日之前的规定，超过社会平均工资的三倍也不封顶，张某 2008 年之前的补偿金，年限是六年，那么 2008 年之前张某应该得到的补偿年限的补偿金为 $1.5 \times 6 = 9$ 万。而 2008 年之后，因为张某 1.5 万元的月薪高过了社会平均工资三倍，所以 2008 年之后的两年的补偿金就是社会平均工资的三倍乘以 2。这个数字加上 9 万元，得出来的总数就是张某应得的解除劳动合同的经济补偿金。

问题：请对该案例作分析。

案例 64：

劳动合同法剥夺了企业解雇员工的自由？其实，欧美、日本在雇工制度上都不如中国“自由”。人家的竞争力哪里来的呢？

全国政协委员张茵在“两会”上提案，称劳动合同法为“大锅饭的劳动条例”，建议取消无固定期限劳动合同。

张茵的理由是，这个劳动合同法剥夺了企业解雇员工的自由，导致了干好干坏一个样的“大锅饭”主义，削弱了企业的竞争力。如果拿当年计划经济时代的经验来判断，此话没错；如果看看市场经济国家，情况则复杂得多。

问题：无固定期限劳动合同会把工人养懒吗？请对该案例作分析。

案例 65：

从原则上讲，我主张比较灵活的劳动市场。但是，这种劳动市场必须建立在公正的博弈基础上。比如，工人有权自由组织工会，集体和资方讨价还价，并且能够参与国家和地方的各级选举，直接影响公共政策的形成（因为他们票数比资方多，多少弥补了缺乏资本的劣势，和资方形成权力的均衡）。如果这些条件具备，国家对雇工等方面的管制还是少一点为好。如果这些条件不具备，则国家出来保证员工的一些基本权益也

不为过。

那么，这样的劳动合同法是否真是大锅饭，会把工人养懒了呢？我们知道，日本在战后经济高速增长中，一直维持终身雇佣的制度。在 1980 年代，这一制度甚至被认为是日本企业成功的秘诀。诺贝尔经济学奖得主 Robert Solow 专门研究雇佣、工资和增长问题。他说，日本的终身雇佣制度，在整体上比美国灵活的雇工制度更有效率。因为在这种制度下，老板知道职工一辈子要给自己干，于是从职工一生的生产力着眼，不断对之进行培训。美国企业则对职工只使用不培训。这是日本工人素质高于美国工人的原因。其实观察一下那个时代的日本就知道，日本职工不仅不懒，而且超时工作、以厂为家，甚至出现“过劳死”的问题。

再看看欧洲的主要工业国家，政府对解雇工人有严格的限制，名义上没有终身雇佣，实际上也差不多。美国是雇工制度最灵活的国家，但各种法规也把企业管得很严，失业也有相当完备的救济制度。美国有句骂那些“负心汉”老板的话：“他们炒了自己的妻子比解雇自己的秘书还容易！”也就是说，老板把办公室的秘书解雇，比打离婚还难。这话有些夸张，但多少

反映了社会现实。可以说，主要的发达国家，在雇工制度上都不如中国这么“自由”。人家的竞争力哪里来的呢？

Robert Solow 有句名言：“从长时段看，那些有着强烈的、特殊的认同感的地方，比没有这样的认同的地方更容易繁荣……舒适生活(Livability)不是中产阶级的奢侈品，而是经济之必需。”一个成功的企业，必须培养员工对企业的认同感；而这种认同感，也必须建立在企业对职工长期的甚至终身的承诺的基础上。这样，他们才能看到随着企业的成长而构筑自己舒适生活的希望。

问题：退休人员聘用合同是劳动合同吗？（劳动合同与劳务合同）请对该案例作分析。

案例 66：

范美忠 1997 年毕业于北京大学历史系，在都江堰的民办学校光亚学校任语文教师。因为他在博客中披露自己在汶川大地震时最先跑出教室而成为近期的热点人物，人称“范跑跑”或“先跑老师”。也正因此此，范美忠所在的学校对其发出解聘的正式书面通知。

问题：

请问学校是否能就范美忠在其博客上的言辞而解聘范美忠呢？

案例 67：

员工李某，受了工伤，在医院治疗并做了伤残等级鉴定，为八级伤残。过了一段时间，他的身体稍微好了一点，但是并没有完全好。于是，他继续在家里歇着，这叫停工留薪期。后来他已经可以出去，到处转悠，没问题了。李某喜欢集邮，有一天就去集邮市场。集邮市场上有很多人在摆地摊卖邮票。他走到一个地摊前，看到一本非常漂亮的集邮册。他看了一会儿，发现这本集邮册里有很多他非常喜欢、价值也很高的邮票，但是他兜里的钱很少。他抬头一看，集邮册的摊主恰好这个时候没太在意这个摊，正和旁边的那个摊主下象棋呢。李某一看两人下棋聚精会神，没有注意他，就把这本集邮册夹在腋下跑了。眼看就要跑出集邮市场了，旁边的另外一个摊主看见了，就跟那个摊主说：“那个人偷了你一本集邮册，都快跑到门口了，你还不快去追他？”那个摊主追上了李某，然后报了警。经过物价部门核准，李某偷的这本集邮册价值2万多元。最后经过法院审判，判了李某有期徒刑。李某所在的企业一看李某被判了有期徒刑，就与他解除了劳动合同。结果李某不同意，说：“我是工伤啊，是八

级伤残，你们怎么能解除我的合同啊？”

问题：

那么，企业能否解除与李某的劳动合同吗？

案例 68：

朱某原为纤维公司的职工，2006 年 2 月底，公司因故全面停产，朱某离开该公司另找工作。2006 年 6 月，纤维公司与高某签订了买卖合同，将生产玻璃纤维设备及旧厂房等卖给了高某，高某打电话通知朱某、顾某等人到纤维公司拆卸有关厂房、设备等。接到高某通知后，朱某等人到纤维公司工作。由于高某平日不在工作现场，朱某等人按拆除设备进度自行工作，1 周后，原记工人员离开，无人记工，也无人具体安排朱某等人的工作，顾某自行记下了出勤情况。后朱某在捡玻璃时，因玻璃断裂而受伤。顾某所作的出勤按日记载表事后交纤维公司的门卫，请门卫见到高某时转交高某。经仲裁，纤维公司与朱某间存在事实劳动关系。纤维公司对仲裁裁决不服，诉至法院。

问题：请分析朱某与纤维公司是否存在事实劳动关系。

案例 69：

2007 年 2 月 1 日，甲公司与工会经过协商签订了集体合同，规定职工的月工资不低于 1000 元。2007 年 2 月 8 日，甲公司将集体合同文本送劳动行政部门审查，

但劳动行政部门一直未予答复。2008 年 1 月，甲公司招聘李某为销售经理，双方签订了为期 2 年的合同，月工资 5000 元。几个月过去了，李某业绩不佳，公司渐渐地对他失去信心。2008 年 6 月，公司降低了李某的工资，只发给李某 800 元工资。李某就此事与公司协商未果，2008 年 7 月，李某解除了与公司的合同。

问题：（1）、集体合同是否生效，为什么？（2）、李某业绩不佳，公司可否只发其 800 元的工资，为什么？

案例 70：

小明 2005 年 3 月入职深圳一电子公司，双方签订了一份为期 3 年的劳动合同，合同中特别约定：如违反公司规章制度，情节严重，公司有权提前解除劳动合同，且无需支付经济补偿金。2007 年 6 月 10 日，小明接到公司的一份解雇通知，解雇理由是小明上班期间经常上网聊天，根据公司规章制度，三次以上在上班期间上网聊天的视为严重违纪，公司可解除劳动合同。小明辩解，他一直不知道公司有该规定，公司从未将规章制度的内容向其公示，公司称规章制度已向其公示，但无法举证规章制度公示的事实。

问题：请问公司可否就小明严重违纪的说法解除劳动合同？

案例 71：

2001 年 3 月，深圳市某科技有限公司刊登广告，招聘一名部门经理，要求有计算机专业硕士学位。李某应聘，双方签订了 3 年劳动合同。8 月 5 日，李某一次工作失误引起公司对其专业水平的怀疑，遂将其硕士学位证书送交有关部门鉴定，结果发现是伪造的。该公司遂解除了与李某的劳动合同。李某要求则该公司支付其解除劳动合同经济补偿金，并赔偿其未提前一个月书面通知的代通知金。公司拒绝，李某向深圳市劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

问题：请问该案例应当如何裁决？

案例 72：

2008 年 4 月，吴某被聘为某商场的营业员，并与该商场签订了为期两年的劳动合同，合同规定：吴某需先交 200 元风险抵押金，如果吴某违约，则 200 元押金不再退还，李某试用期为六个月，试用期每月工资为 500 元，试用期满后每月工资 800 元。合同还规定，如果李某严重违反商场的劳动纪律或者患病住院、怀孕等，商场有权立即解除劳动合同，并且不需要给吴某任何经济补偿。

问题：请大家帮忙分析下该劳动合同存在哪些违反劳动法的地方！

案例 73：

刘先生是某公司技术部门的一名员工，与公司签订了无固定期限的劳动合同。近年来，刘先生所在的公司因市场竞争激烈逐渐陷入经营困难的状况。为摆脱困境，公司经董事会决议，决定采取减人增效的办法。经与企业工会协商，公司职代会通过了一项协商解除劳动合同的方案，其中规定：公司提出与员工协商解除劳动合同，员工在方案公布后一周内书面同意与公司协商解除劳动合同的，公司在法定经济补偿金之外再给予额外奖励金。

方案公布一周后，刘先生才向公司递交了协商解除劳动合同的意见书，并要求公司按规定支付法定经济补偿金和额外奖励金。公司表示刘先生提交协商解除劳动合同意见时超过了公司规定的期限，公司可以同意与刘先生协商解除劳动合同，但不同意支付经济补偿金和额外奖励金，双方于是发生争议。

问题：请问刘先生与公司的劳动合同协商解除后，刘先生是否可以要求公司支付额外奖励金和经济补偿金？

案例 74：

林先生在A私营公司已经六年多了，月工资为1500元。因为公司改变了经营范围，有几个岗位均不适合林先

生工作，林先生在公司没有具体事情干，就打杂，哪里需要人手就去帮忙。公司出钱对林先生进行业务培训，可是林先生仍然不能适应工作的需要。赵经理找到林先生谈心。公司认真协商之后，要求与林先生协商解除劳动合同，林先生认为公司的提议有道理，故而同意与公司协议解除劳动合同。赵经理认为林先生是个好人，对公司有过贡献，觉得解除合同后有些过意不去，决定给林先生 2000 元作为慰问金，林先生表示感谢公司的厚爱，非常满意地离开了公司。后来，林先生听朋友说根据国家的有关规定，可以得到公司补助三个月的工资 4500 元，林先生就去找赵经理协商不成，便一纸诉状将公司告上了劳动仲裁委员会。

问题：林先生的申请能否得到法律的支持呢？

案例 75：

北京的程先生因打架斗殴被判刑，1976 年被器材厂开除，1985 年刑满释放。2003 年 9 月，程先生要求器材厂转移其人事档案。当月 22 日，器材厂将程先生的人事档案转移至街道办事处。2004 年 4 月 26 日，程先生以器材厂为被上诉人申请劳动争议仲裁。劳动争议仲裁委员会裁决：器材厂支付未及时转档给程先生造成的损失 1.6 万余元。器材厂不服仲裁裁决，于 2004 年 7 月起诉至一审法院称，程先生未主动与单位联系，

单位不知其下落，故将档案留在单位比较稳妥。迟转档案的责任应由程先生承担，不同意支付程先生因未及时转档所造成的 1.6 万余元损失。程先生亦不服仲裁裁决并反诉称，自己 1985 年 1 月刑满释放后因没有档案无法就业，而器材厂答复没有档案。2003 年 9 月自己再次回厂查找档案，器材厂才于当月 22 日电话告知档案转到了街道办事处。要求器材厂赔偿 1985 年 1 月至 2003 年 9 月的失业损失费 9 万元，失业保险金损失 8964 元，补办此期间的养老保险、失业保险、医疗保险，并缴纳 1992 年 1 月至 2003 年 9 月的社会保险费用。

问题：请对该案例进行分析。

案例 76：

王某等 26 名职工与某商场签订了劳动合同，在劳动合同履行中，该商场以经营亏损为由，于 2000 年 5 月辞退王某等 26 名职工。王某等人遂向当地劳动保障局的劳动保障监察机构举报，请示纠正该商场的错误行为，维护自己的权益。劳动保障监察机构在接到王某等人的举报后，经多次深入调查取证，查明该商场不具备企业经济性裁减人员法定条件，又违反了企业经济性裁减人员法定程序，在此前提下，单方解除王某等 26 名职工的劳动合同，属违约行为，并责令该商场限期

改正。该商场在劳动保障监察机构规定的期限内撤销了辞退王某等 26 名职工的决定,恢复了王某等人的工作,补发王某等人的工资并为其补缴了社会保险费。问题:请对该案例进行分析。

案例 77:

澳大利亚青年中文名为小马,今年 24 岁,因随父母在香港居住了 7 年,于 2001 年又获得了香港永久居民身份证,成了拥有双重国籍的公民,期间他已在香港某餐厅担任厨师。2001 年 9 月,小马来到深圳,被南山蛇口一家西餐厅聘为厨师,月工资为 1.5 万元。但在 2002 年 5 月 8 日,西餐厅老板刘某致函小马要求解除聘任关系,聘请了另外一位厨师,此时该西餐厅尚欠小马一个月的工资,几经交涉,西餐厅老板一直未补发这份工资。同年 6 月 25 日,小马向深圳市南山区劳动争议仲裁委员会申请仲裁,要求餐厅支付所欠工资 1.5 万元,并补偿其一个月的工资 1.5 万元。同年 7 月 15 日,南山区仲裁委以“经调查,主体不合法,不属于《劳动法》调整范围”为由,下达了不予受理的通知书。于是,小马又把西餐厅告到南山区人民法院,但法院经审理后认为,原、被告没有签订书面劳动合同,即使原、被告之间存在事实劳动关系,亦违反我国关于外国人就业管理及禁止个体经济组织聘用外国

人的规定，原告的劳动权利亦不受保护，驳回原告的诉讼请求。

问题：请对该案例作分析。

案例 78：

刘某从某矿冶学校毕业后，被某有色金属矿山企业录用，并签订了 5 年期劳动合同。劳动合同中约定，刘某负责指导一线开采工作，企业提供必要的劳动保护条件，工资待遇与企业管理人员相同。刘某工作后，企业为刘某提供了半年的培训，然后按劳动合同约定安排到一线工作，但一直没有提供相应的劳动保护设备。刘某找到企业负责人，答复说刘某是按管理人员对待的，不是真正的一线工人，不能象一线工人那样领取劳动保护设备，由于工作需要，也无法享受企业机关科室人员的工作环境。刘某认为企业的这种做法违反了劳动合同中关于劳动条件的约定，提出解除劳动合同。企业则提出，如果刘某擅自解除劳动合同，应按照劳动部《违反〈劳动法〉有关劳动合同规定的赔偿办法》（劳部发〔1995〕223 号）第四条规定，赔偿企业录用和培训费用。刘某不服，到当地劳动争议仲裁委员会申诉，劳动争议仲裁委员会审理后裁定：企业违反了劳动合同中关于劳动条件的规定，刘某可以解除劳动合同，不需支付赔偿费用。

问题：请对该案例作分析。

案例 79：

张某，男，任某外贸公司的货运经理。2001 年 8 月，张某因生活琐事，影响工作情绪，货物装船时没有检查船只的冷冻措施，就将冷冻货物装船。货物运抵目的地后全部变质，买方拒绝接收，要求退货，致使公司损失了 200 万元。公司要求张某承担责任，并解除与张某的劳动合同。

问题：张某认为，自己与公司的 3 年期劳动合同还没有到期，公司解除劳动合同属于？

案例 80：

某味精公司是一家与日本合资的企业，公司的许多地方都向日本学习，没有汽车也没有专职的司机，为了工作就与一家出租汽车公司签订了租赁合同，使用的汽车都是这家出租车公司的。小求是味精公司的业务员，由于刚学会开车见了车手就痒痒，于是他偷偷配置了一把车的钥匙，于 2002 年 7 月 26 日中午乘司机师傅不在，与同事一起开车出去，被公司的领导发现，小求与同去的同事遭到公司的罚款处理。按理说小求应该有所收敛了吧，但是他开车的瘾实在是大，总想着再开着车过过瘾。8 月 10 日是个周六，他又开着公司租的车带着女朋友出去兜风，回来的路上小求为了

不让公司发觉，就将油箱里的汽油加满，又到路边的一个修车铺里让人家把记程器往回调。小求自以为做得天衣无缝，谁知人算不如天算，也该着小求倒霉，就在他偷偷送车回单位时恰恰碰上了公司的一个日方管理人员，于是东窗事发。公司以小求偷开公司使用车辆，经教不改、弄虚作假为由，与小求解除了劳动合同。小求对此很不满意，于是就以公司从未向他宣传过规章制度、处理过重为由，向仲裁委员会提出申诉。公司在答辩中称：我们是一家合资企业有严格的管理制度，除劳动合同之外还有《业务规定》。除进公司培训时明确告诉外，在平时也郑重告诫每位员工，非司机人员不得驾驶公司使用的车辆。但是小求却对此置若罔闻，屡屡违反。根据《中华人民共和国劳动法》第二十五条第（二）项的规定，我们解除了与他的劳动合同。

问题：请对该案例作分析。

案例 81：

某市岩棉厂工人赵某因不服厂方扣发奖金于 1995 年 8 月向人民法院提起诉讼。赵某诉称：1995 年 6 月，因天气多雨，岩棉厂决定在厂外建一座堤坝以防洪水，要求全厂职工加班加点。赵某因父母回老家，家中有一弟弟要参加当年高考，必须有人照顾，所以不能加

班。向厂方提出不加班的请求后，厂方便没有安排他加班。但此后，厂方却以赵某不服从生产纪律、影响生产秩序为由，扣发赵某半年奖金。赵某不服，申请仲裁，但仲裁委员会裁定岩棉厂对赵某的处罚正确，故对赵某的申请不予支持。赵某因此要求法院予以公断。岩棉厂辩称：1995年6月，本地区暴雨成灾。因本厂建在山谷中，为防止山洪袭击本厂，决定在厂区外修建一条防洪坝。而此时正值生产旺季，为不影响生产，厂里决定全厂职工都加班加点抢修堤坝。当时，厂里预计加班15天，每天加班约4小时。据此，厂里向市总工会作了请示，市总工会同意厂里的请求。但是，赵某不服从调度，以必须回家照顾将参加高考的弟弟为借口，拒不加班，厂方于是没有强迫赵某加班。而经厂方调查，赵某并没有真正去照顾其将参加高考的弟弟，而是回去与男友约会、谈恋爱。为此，厂方曾找赵某谈过话，但赵某不承认自己是去约会了。厂方共计安排全厂职工加班23天，都按规定发给了加班费和夜餐补助费。由于赵某一次也没加班，厂方鉴于她的工作表现，经研究并征求了工会意见，决定扣发赵某半年奖金。经调查查明，案件事实与岩棉厂所述一致。法院裁定驳回赵某诉讼请求。

问题：请对该案例作分析。

案例 82：

刘某系某染织厂固定工，1995 年 5 月染织厂实行全员劳动合同制，刘某与染织厂签订了无固定期限劳动合同。由于纺织行业不景气，企业效益欠佳，刘某便在外搞起了第二职业，从此，刘某的劳动纪律观念开始淡薄，经常是在厂里转一圈就走，有时甚至根本不来，厂领导考虑到工人的收入较低，厂里的事又不多，对此现象，未多加管理。1997 年下半年，企业效益开始好转，生产逐步转入正常。1997 年 10 月，企业发出通知，强调劳动纪律，要求所有职工必须克服以往懒散状态，按时回厂上班。通知发出后，大多数职工按时回厂上班，刘某因自己开的餐馆效益不错，一直未回厂上班，轮到自己当班即请人代替其上班，其间刘某的车间主任多次打电话通知刘某上班，并告知：“如不上班，厂里将予以除名。”刘某每次都口头答复同意上班，但总不回厂，车间不少职工对此议论纷纷。1997 年 12 月，企业以刘某长期旷工为由对刘某作出除名决定，并下发除名通知书。

收到处罚决定书后，刘某向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会受理后，经调查，认为：刘某在企业多次下达通知的情况下，无正当理由长期不上班达 2 个多月之久，刘某的行为属旷工，

企业据此作出的除名决定，具有事实和法律依据，因而，仲裁委作出裁决维持染织厂对刘某除名的决定。
问题：请对该案例作分析。

案例 83：

职工王某与某公司签订了为期五年的劳动合同，合同自 1993 年 8 月起至 1998 年 7 月止。合同双方约定王某负责仓库保管员工作，月工资 500 元，经半年试用期，公司满意，合同正式履行。1995 年 1 月，公司以食堂缺少管理人员为由，在未与王某协商的情况下，调王某到食堂工作。王某不同意，认为签订合同时双方约定是担任仓库保管员工作，一年多来工作一贯认真负责，多次受到奖励，要求公司履行合同双方的约定，拒绝前往食堂上班。而公司则认为，变动职工工作岗位是企业行使用人自主权的正当行为，并作出相应决定：以王某不服从分配为由，停发工资，并限期一个月调离公司。

问题：该公司的做法对吗？

案例 84：

1995 年 8 月 10 日，某乡镇煤矿职工吴某等六人就不服从管理人员强令他们冒险作业被扣发工资、奖金一事向当地劳动争议仲裁委员会提出申诉。仲裁委员会受理此案后，经调查：1995 年 6 月 8 日，该煤矿露天

矿场爆破时，共打炮眼 8 个，但装药引爆时只响了 6 个，剩下两个炮眼未爆。10 分钟后，管理人员认为这两个炮眼是瞎炮，不会有事，即令吴某等 6 人进入采矿面作业。吴某等 6 人坚持必须排除瞎炮后才能工作，一直未进采矿面采矿。为此，矿领导以吴某等 6 人未完成当天采煤任务为由扣发每人当天工资和当月奖金 650 元。仲裁委员会认为，煤矿在未排除瞎炮的情况下让工人进入采矿面作业违反劳动法规，吴某等 6 人未完成当天采煤任务系因险情未除，不负有责任，裁决煤矿补发吴某等 6 人工资，奖金 650 元，并赔偿经济损失。

问题：请对案例作分析。

案例 85：

某皮件加工厂明文规定，女职工产假为 45 天，产假休息期间每月只发 80 元的基本生活费；超过 45 天后如果不上班，每天扣 10 元。女职工张某生育时难产，且又是双胞胎，身体恢复较慢，休息了 50 天后才上班。厂方据“厂规”从其工资中扣除了 70 元。为此，张某不服，向当地劳动安全监察机构提出申诉，要求厂方执行女职工特殊保护规定，让其享受法定的产假，补发其产假期间的基本工资。劳动安全监察机构受理此案后，经调查作出如下处理：（1）责令某皮件厂限期

修改“厂规”；（2）补发女职工张某生育产假期间的基本工资，并对其在法定产假内厂方未让休息而让其上班的实际天数，按《劳动法》第四十四条第三项的规定支付不低于工资 300% 的报酬；（3）张某未休完的产假，继续让她休完。

问题：请对该案例作分析。

案例 86：

赵某在成人教育学院学习期间与公司签订了五年劳动合同。因赵某所学专业是人事管理，所以在合同中约定，公司在赵某学习毕业后安排专业对口的工作。2000 年赵某从成人教育学院毕业后回到公司，此时由于公司更换了法人代表，将赵某安排到公司下属一家企业当推销员。赵某要求公司按合同约定安排工作，而公司以合同是前任领导签订的为由，不同意赵某的要求，双方发生争议，赵某向劳动争议仲裁委员会提出申诉，要求公司履行劳动合同。

问题：请对该案例作分析。

案例 87：

某市劳动保障监察大队在常规巡视检查中发现某饭店存在擅自招用外来劳动力，不签订劳动合同等劳动违法行为，并向其下达了限期改正指令书。但该店以业务太忙为由推托搪塞，在限期内没有采取任何整改措施。

施。为维护法律的严肃性，该市劳动局对其无理阻挠劳动保障监察行为作出罚款决定。该饭店收到处罚决定书后，在规定的期限内既不缴纳罚款，也不申请行政复议或提起行政诉讼。该市劳动局向人民法院申请强制执行，收缴了罚款及因到期不缴纳罚款的加处罚款。

劳动保障监察是劳动保障行政部门依法对用人单位遵守劳动和社会保障法律法规的情况进行监督检查，对违法行为进行制止并给予处罚的劳动保障行政执法行为。《劳动法》第85条规定：“县级以上各级人民政府劳动行政部门依法对用人单位遵守劳动法律、法规的情况进行监督检查，对违反劳动法律、法规的行为有权制止，并责令改正。”据此，劳动保障行政部门向存在劳动保障违法行为的用人单位下达限期改正指令书是其行使法律赋予的劳动保障监察权的一种基本方式，用人单位必须严格按照限期改正指令书的期限和内容进行整改，无正当理由逾期不进行整改就是无理阻挠劳动保障行政部门行使劳动保障监察权。《劳动法》第101规定：“用人单位无理阻挠劳动行政部门、有关部门及其工作人员行使监督检查权，打击报复举报人员的，由劳动行政部门或者有关部门处以罚款”。

因此本案中劳动局对某饭店的行政处罚是完全合法的。

本案中某饭店拒不缴纳罚款是违反《行政处罚法》的行为。《行政处罚法》第46条规定“当事人应当自收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行缴纳罚款。”对于当事人逾期不履行罚款处罚决定的，《行政处罚法》规定作出行政处罚决定的行政机关可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

问题：请对该案例作分析。

案例 88：

曾被聘为“欧莱雅”公司销售主管的黄小姐，在休完产假上班时，被领导另外安排为美容顾问主管。她对自己原来的税前工资，从产假前的每月4050元调整为3000余元感到不满，便把这家有名的大公司告上法院。日前，上海静安区人民法院一审判决由“欧莱雅”公司补足黄小姐自2005年5月至12月7日的工资差额7470.27元。

2004年5月13日，黄小姐应聘进入“欧莱雅”公司担任销售主管之职，双方订有劳动合同，合同期限至2005年6月24日，每月税前工资为3931元。2005年年初，黄小姐月工资调整为税前4050元。同年3月22

日，黄小姐休完产假回公司上班，4月份就被调至销售部担任美容顾问主管，双方续订劳动合同至2005年12月23日。同年5月间，“欧莱雅”公司按美容顾问主管岗位的工资标准向黄小姐发放。可拿到工资后，黄小姐发现自己的月工资比原来标准减少了，便向“欧莱雅”公司提出异议，在没有获得满意答复后，黄小姐提出了劳动仲裁申请，但未获支持。

2005年12月26日，黄小姐起诉到法院，要求公司补足原工资水平。她在起诉中说，休完产假回公司上班，公司安排她到销售部担任美容顾问主管，可并未说明调换了工作岗位后，要削减收入。原告认为，“欧莱雅”公司不得在原告哺乳期内，降低原告的基本工资。被告擅自降低工资的行为，违反了相关法律、法规的规定。

法庭上，“欧莱雅”公司辩称，是黄小姐在产假期间向公司提出要求调动工作岗位，在她上班后公司即安排她担任美容顾问主管一职。因公司每个岗位都有相对应的工资结构标准，如此，黄小姐的岗位工资则由基本工资、月销售奖金和季度奖金三部分组成，另每月有220元的午餐津贴，对此黄小姐是明知的。鉴于黄

小姐担任美容顾问主管以来所完成的销售指标情况，公司向她发放基本工资和奖金，完全符合双方的约定以及公司的规定。被告认为，换岗后双方虽未签署“薪资和岗位确认函”，但对于原告的工资数额已达成合意，换岗必须调薪，表示不认可黄小姐的诉请。

审理中，法院审查了黄小姐与“欧莱雅”公司所签订的《劳动合同》约定：在本合同期间内，如员工的岗位依法变更，根据公司与员工协商一致后，按共同签署的书面通知内所列明的工资标准执行。而且，在“欧莱雅”公司制定的“05年BAS奖金制度”中对于月度奖金和季度奖金的发放作了明确的规定。

法院认为，“欧莱雅”公司虽然对公司内部不同工作岗位制定有相应的工资标准，但并不证明处在哺乳期的黄小姐在调岗后，双方对黄小姐新工资标准达成了合意。而黄小姐自2005年5月份就为新工资标准与公司开始交涉，从黄小姐提起劳动仲裁及随后的诉讼行为看，双方没有对换岗减薪取得一致。鉴于，黄小姐在2005年11月20日之前，正处于哺乳期阶段的事实，法院认为，依据《女职工劳动保护规定》，用人单位不得在女职工怀孕期、产期和哺乳期间降低女职工的基

本工资，或者解除劳动合同。其次，在双方签署的劳动合同中约定，如员工的岗位依法变更，根据公司与员工协商一致后，按共同签署的书面通知内所列明的工资标准执行。据此，法院判决黄小姐胜诉。

问题：请对该案例作分析。

案例 89：

2011 年 7 月潘某入职甲电子公司。甲公司未为潘某缴纳工伤保险。2011 年 12 月 6 日潘某在操作冲床进行灯架压形生产时，违反该公司制定的“刀能用手直接进料和退料”的操作流程，用手直接退料，刀不慎被机器压伤其右手拇指。事后潘某被立即送往医院治疗，医院诊断为右手拇指末节损伤。潘某出院后，要求甲公司进行赔偿。由于甲公司以潘某存在过失为由拒绝赔偿并拒绝进行工伤申报，潘某自行向当地劳动部门申请工伤认定。2012 年 2 月 4 日，当地劳动部门作出工伤认定，认定潘某所受伤害属于工伤。此后潘某被鉴定为 9 级伤残。鉴于甲公司拒绝赔偿，潘某于 2012 年 4 月向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求：甲公司支付其工伤保险待遇。

经审理，当地劳动争议仲裁委员会裁决如下：甲公司应支付潘某的工伤保险待遇。

问题：请对该案例作分析。

案例 90：

2010 年 8 月李某进入 B 工厂，李某入职时注明其有精神分裂症。2010 年 12 月起 B 工厂安排其担任危险品仓库保管员，2011 年 3 月李某精神病发作，服用了公司保存在仓库里的剧毒杀虫剂，在被送医途中不治身亡。事后由于 B 工厂未为李某缴纳社保，李某家属要求 B 工厂承担工伤赔偿责任。B 工厂拒绝。李某家属遂于 2011 年 4 月向当地劳动部门申请认定工伤。2011 年 6 月当地劳动部门作出工伤认定，认定潘发所受伤害属于工伤。2011 年 7 月李某家属向当地劳动争议仲裁委提起仲裁请求，要求：B 工厂支付其工伤保险待遇。

经审理，当地劳动争议仲裁委裁决如下：B 工厂应支付李某家属工伤保险待遇。

问题：请对该案例作分析。

案例 91：

2000 年 3 月，甲公司将王某借调位于邻近省份的关联单位乙公司工作，借调期为三年。2003 年借调期满后，王某未回甲公司上班，王某此后一直在乙公司工作，2005 年 6 月乙公司因经营不善而破产倒闭，

王某于是向甲公司提出要求回甲公司工作，但 甲方一直未予答复。2005 年 8 月，王某了解到甲公 司于 2003 年 7 月以其长期未回去工作为由，对他做 出了自动离职处理的处理，该处理通知已送达到他 在劳动合同中所留的通讯地址。于是，王某向当地 劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求：1、撤销甲 公司对其做出的自动离职处理决定，恢复其劳动关 系。2、要求甲公司支付乙公司于 2005 年拖欠王某 的工资。

经审理，当地劳动争议仲裁委裁决如下：驳回王某的所有仲裁请求。

问题：请对该案例作分析。

案例 92：

2011 年 8 月，刘某入职乙危险品运输公司，不公司签订了两年的劳动合同，月工资 2500 元，岗位是 运货司机。乙公司并在劳动合同中明确刘某两年内 不得辞职，并以刘某需提供担保为由向刘某收取了 3000 元保证金。2012 年 4 月，刘某突然收到乙公司 不其解除劳动合同的通知，在通知里乙公司称其构成严重违反公司纪律，并扣罚了刘某当初交给公司的 3000 元保证金。刘某经了解，才知道是因为其 在危险品的交货地抽烟，违反了公司员工手册所明 确

的安全纪律。经沟通未果后，刘某遂诉至当地劳动争议仲裁委，要求：1、确认乙公司解除劳动关系违法，责令乙公司不刘某恢复劳动关系；2、乙公司退回3000元保证金。

经审理，当地劳动争议仲裁委裁决如下：1、乙公司应返还刘某保证金3000元；2、驳回刘某的其他问题：请对该案例作分析。

案例 93：

2005年8月李某到甲公司工作，约定甲公司每月支付李某工资1200元，但双方没有签订劳动合同，甲公司每月以银行转账方式向其支付工资。2006年9月，李某从甲公司辞职。2006年10月李某发现工作期间甲公司没有给其购买社会保险，便要求甲公司为其补缴社会保险费。甲公司拒不承认双方有劳动关系。李某于是向当地劳动争议仲裁委提起仲裁申请，李某向仲裁委提交了工牌、活期存折等证明双方存在劳动关系，并要求：1、甲公司补缴社会保险费，2、以未支付社会保险费为由要求支付经济补偿金。

经审理，当地劳动争议仲裁委裁决如下：1、甲公司应为李某补缴所有欠缴社会保险费；2、驳回李某的

其他仲裁请求

问题：请对该案例作分析。

案例 94：

2005 年，唐某进入某集团南方下属 A 公司工作。2011 年 7 月，该集团在东北新设立一家 B 公司，因 B 公司急需工作经验丰富的管理人员，同时该集团公司想重新计算其工龄，故该集团公司决定将唐某调派至 B 公司工作。唐某得知后，表示异议，原因是 B 公司距离太远。该集团公司表示可三年后调回。双方协商未果，A 公司向唐某发出《集团内部工作调动通知函》，通知唐某于 2011 年 8 月 1 日至 B 公司工作，劳动合同期限、待遇不变，每月增加房屋补贴 1000 元。当日，A 公司与 B 公司分别单方为唐某办理了退工及录用手续。唐某不服，遂向当地劳动争议仲裁委提起劳动仲裁，要求：A 公司与其恢复劳动关系；

经审理，当地劳动争议仲裁委裁决如下：

A 公司与 唐某恢复劳动关系

问题：请对该案例作分析。

案例 95：

2011 年 10 月刘某到 A 公司从事保洁工作，双方签订书面合同约定刘某每周工作 5 天，每天上午工作 3 小时，每半个月支付一次工资。2011 年 11 月刘某又

和 B 餐馆约定每周工作五天，每天下午工作 4 小时，每半个月支付一次工资，工作内容是洗碗，双方未签订书面合同。A 公司不 B 餐馆均未为刘某参加工伤保险。2012 年 3 月 4 日上午刘某在做清洁时不慎滑倒，摔成骨折，刘某自行到工伤部门做了工伤认定。A 公司认为 B 餐馆也应分担赔偿，因此拒绝赔付刘某工伤待遇，B 餐馆则直接拒绝赔偿。刘某遂向当地劳动争议仲裁委提起仲裁，要求：1、A 公司不 B 餐馆共同赔付刘某工伤保险待遇。2、B 餐馆应支付未签订合同期间的双倍工资。

经审理，当地劳动争议仲裁委裁决如下：1、A 公司应赔偿刘某工伤保险待遇；2、驳回刘某的其他仲裁请求

问题：请对案例作分析。

案例 96：

2012 年 8 月 22 日，王某入职位于北京的甲广告公司，工作岗位为业务员，劳动合同约定工资构成为基本工资+绩效工资，其基本工资按当年最低工资标准计发，2013 年北京最低工资标准为 1400 元 2013 年 4 月，因市场萧条，王某整月未签一份业务单，甲公司于是向王某发放该月工资 1150.06 元。王某在收

到工资后，认为甲广告公司向其少发了工资 249.94 元，甲公司则解释称 249.94 为个人所应支付的社保费，公司有义务代扣代缴。由于双方协商无法达成一致，王某遂到当地劳动监察部门进行投诉，要求：甲广告公司补发 249.94 元。

经审查，当地劳动监察部门做出决定，责令甲广告公司在 5 日内向王某补发工资 249.94 元

问题：请对该案例作分析。

案例 97：

2010 年 2 月 1 日，A 公司聘用张某担任设计师，劳动合同期限为两年，工作时间为每天 9 时至 17 时，每周工作 5 天。2011 年 1 月 15 日上午 8 时 30 分左右张某在办公楼下等电梯时不慎滑倒，经医院诊断为骨折。由于 A 公司认为张某摔伤时间并非上班时间内，场所也并非办公场所，所以拒绝申请认定工伤，于是张某自行向当地劳动部门提出工伤认定申请，2011 年 3 月 1 日当地劳动部门对张某出具工伤认定决定书。A 公司不服，向法院提起行政诉讼，要求：撤销张某的工伤认定决定。

经审理，当地法院判决如下：驳回 A 公司的全部诉

讼请求

问题：请对案例作分析。

案例 98

2012 年 4 月 2 日，叶某入职乙公司担任司机，劳动合同期限为三年，工资为 3000 元。乙公司未为司机申请并定时工时制，规章制度中也未对司机服从工作安排进行规定。因该企业业务繁忙，周六、周日一般都需司机出车加班。叶某入职以后认为周六、周日是休息日，经常不同意出车加班。乙方对其产生反感，以其不服从企业的工作安排为由，于 2012 年 8 月 1 日对其作出除名处理的决定。叶某要求乙公司给予经济补偿金，乙公司拒绝。于是叶某向当地劳动争议仲裁委申请仲裁，要求：1、确认乙公司解除劳动合同关系违法；2、乙公司支付经济补偿金 3000 元。

经审查，当地劳动争议仲裁委做出裁决：1、确认乙公司解除劳动合同关系违法；2、乙公司应支付叶某经济补偿金 3000 元。

问题：请对该案例作分析。

案例 99：

李某于 2008 年 10 月入职甲公司并签订劳动合同，工作岗位为仓库管理员并负责收料。该公司员工手

册规定：若员工在工作时间或工作场所内睡觉、打牌赌博等，公司视此为严重违纪行为并予以辞退且不予经济补偿。2009年6月5日，李某值夜班至凌晨时困意难耐，便在仓库办公室内席地而睡，不料五分钟后恰被查岗主管收现并上报。次日，该公司便据前述规定对李某作违纪辞退处理。李某不服，遂向当地劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请，要求：1、确认甲公司的辞退行为违法；2、甲公司支付相当于两个月工资的经济赔偿金。甲公司答辩认为，其规章制度李某签收，且李某也承认上班时睡觉，公司的辞退决定事实以及依据都清楚明确合法。经审理，当地劳动仲裁委裁决如下：1、确认甲公司的辞退行为违法；2、甲公司应支付李某相当于两个月工资的经济赔偿金。

问题：请对该案例作分析。

案例 100：

2010年4月吴某到乙酒店厨房部工作，任职厨师，每月工资2500元，双方签订三年劳动合同。2011年12月5日因乙酒店长期加班，且无加班工资，工作压力非常大，吴某于是向酒店提出辞职。吴某在辞职申请书中写道“因为单位拖欠加班费用，经济压力过大，希望休息一段时间而提出辞职”，并注明

是个人原因。乙酒店看已无法挽留便签字同意并交付一份给吴某。2011年12月10日乙酒店在办理吴某离职手续时，吴某突然提出要求给付经济补偿金，乙酒店认为是辞职，因此拒绝支付。吴某遂提出劳动仲裁申请，要求：乙酒店支付因未足额支付加班费而导致吴某被迫解除劳动关系所导致产生的经济补偿金。

经审理，当地劳动争议仲裁委做出裁决：乙酒店应支付吴某经济补偿金5000元。

问题：请对该案例作分析。